

1501251-92.2021.8.26.0082

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAIR DOS SANTOS ANDRADE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

JAIR DOS SANTOS ANDRADE, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 21/23 como incurso no art. 33, caput, c.c art. 40, inciso III (nas dependências do estabelecimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

2ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161,18550-000 - Boituva - SP

Telefone: (15) 3263-2161 - E-mail: boituva2@tjsp.jus.br

1501251-92.2021.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501251-92.2021.8.26.0082

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAIR DOS SANTOS ANDRADE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

JAIR DOS SANTOS ANDRADE, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 21/23 como incurso no art. 33, caput, c.c art. 40, inciso III (nas dependências do estabelecimento prisional), da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 25 de junho de 2021, no período da tarde, no Estabelecimento Prisional situado na Estrada Municipal de Iperó, Área Rural, na cidade de Iperó, comarca de Boituva, adquiriu e tinha em depósito, para fins de tráfico, 24,70g (vinte e quatro gramas e setenta centigramas) de "maconha", divididos em 18 porções (conforme laudo pericial de fls. 06/07), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto, conforme fatos descritos na denúncia.

Decisão às fls. 25 para notificação do réu. Defesa prévia às fls. 36. Decisão de recebimento da denúncia às fls. 39/40, com designação da audiência de interrogatório, instrução e julgamento.

Em audiência virtual, realizada de acordo com o Comunicado CG 284/2020, foram ouvidas as testemunhas e o réu foi devidamente interrogado, com a apresentação das alegações finais de forma oral.

Em suas razões, a representante do Ministério Público pugnou pela desclassificação da conduta e pena de prestação de serviços à comunidade.

Já a Defesa postulou pela absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para porte de entorpecentes.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelo Inquérito Policial (fls. 01), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 05), pelo laudo pericial (fls. 06/08), pelo relatório final (fls. 16/17) e pelos depoimentos.

O laudo pericial definitivo (fls. 06/08) concluiu que os materiais examinados se tratavam de Tetrahydrocannabinol (THC), substância que está na lista dos entorpecentes e psicotrópicos de uso proscrito no Brasil. Válidos os laudos, configurada a materialidade do delito.

Porém, ocorre de modo diverso em relação à autoria.

Os Agentes Penitenciários Valdinei Aparecido Ribeiro e Carlos Fernando Machado relataram, em Delegacia, que durante uma inspeção “blitz”, realizada no presídio, lograram êxito em encontrar camuflado dentro do colchão do réu, o total de 18 (dezoito) invólucros contendo “maconha”. Ao indagar o réu, disseram que o mesmo declarou que era de sua propriedade a substância encontrada.

Em Juízo, confirmaram as declarações, acrescentando o ASP Valdinei que o réu disse que a droga se destinava ao consumo próprio.

O réu Jair dos Santos confessou em Delegacia, que realmente comprou maconha quando teve sua “saidinha” do presídio. Disse que comprou para fazer uso porque fica muito nervoso e não consegue dormir. Relatou que os Agentes encontraram as drogas dentro de sua bolsa em um pote e não dentro do colchão. Aduziu, por fim, que as drogas não estavam divididas em invólucros.

Judicialmente, manteve a declaração de que a droga se destinava ao consumo próprio.

Como se denota, embora havia indícios de tráfico sobretudo pelo porcionamento e quantidade de maconha, a prova dos autos não deixou efetivamente comprovada a finalidade de circulação dessa droga.

Assim, prevalecem as notícias, do ASP e do próprio réu, de que a droga tinha o fim de uso pessoal, o que é reforçado pelo fato do réu estar em cela individual no momento.

Na esteira do disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, na falta de qualquer outro indicativo da mercancia ou circulação, não é possível concluir com a certeza necessária a um juízo condenatório que o porte do entorpecente pelo réu se destinava à traficância.

Assim, reconheço nova definição jurídica ao fato, qual seja, porte de droga, art. 28 da Lei nº 11.343/06, desclassificando a imputação que era feita ao acusado.

Embora seja o réu reincidente, tem-se, para o momento, considerando que se encontra preso sem previsão de soltura, como mais eficiente e útil a imposição de pena de advertência.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar JAIR DOS SANTOS ANDRADE, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena de advertência acerca dos prejuízos e efeitos deletérios causados pelo consumo de entorpecentes.

Caso, injustificadamente, não cumpra a medida, será submetido, sucessivamente, a admoestação verbal e multa, de acordo com a previsão do art. 28, § 6º, da Lei nº 11.343/06.

Autorizo a incineração eventuais drogas remanescentes ao FUNAD.

Arbitro ao defensor nomeado o máximo o valor máximo de honorários previsto na tabela da OAB/DPE. Após o trânsito em julgado, expeça-se a certidão.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, proceda-se ao necessário e após arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Boituva, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA